

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2717/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

นายวิจิตหรือหวิหรือทวิ พรหมอารักษ์

กับพวก

จำเลย

นายวิจิต พรหมอารักษ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึง
ขอถอนฎีกาของจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่
จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 บทหนึ่ง และมาตรา 80,288 อีกบทหนึ่งแต่กระทำในเวลาต่อเนื่องกัน
การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท จึงต้องลงโทษ
จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นบทหนัก ให้จำคุก 20 ปี
ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 แต่ให้ชั่งไว้ระหว่างอุทธรณ์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 288,80 การกระทำของจำเลยเป็นกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 288 จำ
คุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 20 ปี นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น

ต้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 150,149)คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1
เสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1
เสียจากสารบบความศาลฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>